

경 고 사 항

1. 제 목 : 수의계약 체결 부적정

2. 관계기관 : ☆☆☆☆병원

3. 내 용 : ☆☆☆☆병원에서는 2017년 근무복 구입 연간단가 계약 및 냉각탑 필터 교체 및 보수공사 계약을 [표 1]과 같이 수의계약 하였습니다.

[표 1] 수의계약 현황

(단위: 천 원)

계약명	계약금액	계약기간	계약방법	계약업체
직원 근무복 제작 구입	**,***	'17.07.31.~'17.09.08.	수의계약	VVV
냉각탑 필터 교체 및 보수공사	**,***	'16.04.15.~'16.05.04.	수의계약	MM

가. 중소기업자간 경쟁제품 계약에 관한 사항

「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제9조 및 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률 시행령」 제10조 에 의하면 중소기업자간 경쟁의 방법으로 계약을 체결하거나, 1천만 원 이상의 계약을 체결하려면 그 중소기업자의 직접생산 여부를 확인하도록 명시하고 있습니다.

또한, 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」 제6조 및 제9조제2항에 따라 지정한 중소기업자간 경쟁제품 대상 목록을 중소벤처기업부 홈페이지에 고시하고 있고, 관련 고시에 따라 중소기업자간 경쟁제품을 생산하는 중소기업이 공공구매 입찰에 참여하기 위해서는 직접생산 확인을 받아 공공구매종합정보(smpp.go.kr)에 등록하도록 하고 있습니다.

따라서, ☆☆☆☆병원은 중소기업자간 경쟁제품으로 지정된 물품(근무복)을 계약하기 위해서는 공공구매정보망을 통해 직접생산확인증명서를 확인하고 계약 상대방으로 적합한지 확인 후 계약을 하여야 합니다.

그런데, ☆☆☆☆병원의 물품 계약 내역을 확인한 결과, 근무복은 중소기업자간 경쟁제품(물품분류번호 53102710)으로 지정된 품목이기 때문에 VV와 계약을 체결하기 전 공공구매종합정보를 통해 직접생산확인증명서 발급 여부를 확인 후 계약하여야 함에도 직접생산확인증명서를 발급받지 못한 VV와 근무복 구입 계약을 체결한 사실을 확인하였습니다.

나. 무자격자와의 공사 계약에 관한 사항

「건설산업기본법」 제16조제2항(건설공사의 시공자격)에 따르면 전문공사를 도급받으려는 자는 해당 전문공사를 시공하는 업종을 등록하여야 한다고 규정하고 있고, 「건설산업기본법 시행령」 제7조에 따라 전문공사 25종의 건설업종 업무내용을 [표 2]와 같이 구분하고 있습니다.

[표 2] 건설업의 업종과 업종별 업무내용

(단위: 천 원)

연번	구분	건설업종	업무내용
1	전문공사를 시공하는 업종	기계설비 공사업	건축물·플랜트 그 밖의 공작물에 급배수·위생·냉난방·공기조화·기계기구·배관설비 등을 조립·설치하는 공사
2		창호공사	각종 금속재·합성수지·유리 등으로 된 창 또는 문을 건축물 등에 설치하는 공사
· 25	이 하 생 략		

따라서, ☆☆☆☆병원에서는 전문공사로 기계설비공사업으로 분류되는 냉각탑 필터 교체 및 보수공사 계약을 위해서는 건설산업기본법에 따라 기계설비공사업으로 등록한 계약상대자와 계약을 체결하여야 합니다.

그런데, 공사계약을 확인한 결과, ☆☆☆☆병원과 공사계약을 체결한 MM는 기계설비공사업으로 등록한 업체가 아니고 사업자등록증의 업태 종류에는 도소매 서비스 업종으로 분류되어 있어 공사 계약을 수행할 수 없는 업체임에도 관련 자격 조건을 제대로 확인하지 않고 수의계약을 체결한 사실을 확인하였습니다.

4. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- “가”항 관련, 중소기업자간 경쟁제품(근무복)을 계약할 경우 계약상대자가 직접생산확인증명서를 소지하고 있는지 공공구매종합정보에서 발급 확인서 등 자격 요건을 확인하고 계약을 하시고,**(권고)**
- “나”항과 관련, 냉각탑 보수공사와 같이 전문공사로 분류되는 공사계약을 할 경우 해당 기계설비공사업으로 등록하였는지 관련 자격 요건을 확인 후 공사계약을 하시기 바라며,**(권고)**
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「경고」 조치하시기 바랍니다.**(경고)**